



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 337

ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ.

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 337 ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ.”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 305 ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ.

(2) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 317 ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการ กฟผ. อันใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

(1) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(2) “คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” หมายความว่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

(3) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้าง

(4) “ประสบอันตราย” หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานให้แก่ กฟผ. หรือการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ กฟผ. หรือปฏิบัติตามคำสั่งของ กฟผ.

(5) “เจ็บป่วย” หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางร่างกายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนด

(6) “สูญหาย” หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานหายไปในช่วงทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั้น รวมตลอดถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานหายไปในช่วงเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ เพื่อไปหรือกลับจากการทำงานให้ กฟผ. ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ประสบเหตุอันตรายและผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่เกิดเหตุขึ้น

(7) “สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว

(8) “ผู้รับประโยชน์” หมายความว่า ผู้รับประโยชน์ในเงินทดแทนตามข้อ 14 ของข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

(9) “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร และการอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้หรือวัตถุที่ใช้ทำหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายนั้นได้

(10) “ค่าทำศพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำศพตามประเพณีของผู้ปฏิบัติงานซึ่งถึงแก่ความตาย หรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตายเนื่องจากประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย

(11) “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับประโยชน์ตามข้อบังคับนี้ สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ของผู้ปฏิบัติงาน

(12) “ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

(13) “การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน” หมายความว่า การจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจ หรือการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกาย

(14) “เงินทดแทน” หมายความว่า

- (ก) เงินที่จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- (ข) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
- (ค) ค่าทำศพ
- (ง) ค่าทดแทน

(15) “เงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือนในอัตราที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจริงในเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย โดยไม่รวมเงินหรือประโยชน์อื่นใด และสำหรับกรณีลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวัน การคิดค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย ให้คำนวณโดยคิดยี่สิบหกวันเป็นหนึ่งเดือน

(16) “ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสมรรถภาพปกติของจิตใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนด

ข้อ 5 ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ผู้ปฏิบัติงานนั้นหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับเงินทดแทนและหรือค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับนี้

ข้อ 6 ผู้ปฏิบัติงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

- (1) เสพเครื่องดองของเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได้
- (2) จงใจให้ตนเองหรือผู้อื่นประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตน

ประสบอันตราย

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย กฟผ. จะจ่ายค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามอัตราที่ผู้ว่าราชการกำหนด

- (1) ค่าพาหนะจากสถานที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยไปยัง

สถานพยาบาล

- (2) ค่าพาหนะไปกลับระหว่างที่พักหรือสำนักงานประจำกับ

สถานพยาบาล

- (3) ค่าพาหนะจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีก

แห่งหนึ่ง

- (4) ค่าพาหนะในการขนย้ายศพจากสถานที่ประสบอุบัติเหตุหรือ

สถานพยาบาลไปยังสถานที่บำเพ็ญกุศลศพ

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ต้องเข้ารับการรักษายาบาล กฟผ. จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ถึงแม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งใน กฟผ. แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินช่วยเหลือในการรักษายาบาล

ในกรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย เห็นว่าเป็นการจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลเกินสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินช่วยเหลือในการรักษายาบาล ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้จ่ายได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงเท่าที่มีหลักฐานการจ่ายเงิน และตามระยะเวลาที่แพทย์ผู้รักษาของสถานพยาบาลเห็นสมควร

ข้อ 9 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ทุพพลภาพ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งใน กฟผ. ไปแล้ว หากจะต้องเข้ารับการรักษายาบาล กฟผ. จะยังคงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินช่วยเหลือในการรักษายาบาล ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะมีขึ้นเนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเป็นเหตุให้ถึงแก่ทุพพลภาพในครั้งนั้นก็ตาม

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ซึ่ง กฟผ. เห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน กฟผ. จะจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนด

ข้อ 11 เมื่อผู้ปฏิบัติงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย กฟผ. จะจ่ายค่าทำศพตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่าทำศพ

ข้อ 12 เมื่อผู้ปฏิบัติงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย กฟผ. จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับประโยชน์เป็นรายเดือน ดังต่อไปนี้

(1) ร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย สำหรับระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่รวมแล้วไม่เกินหนึ่งปี

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม

(2) ร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย สำหรับกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายโดยจ่ายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนด

(3) ร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย ตลอดระยะเวลาที่ทุพพลภาพ สำหรับกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทุพพลภาพ

(4) ร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย ตลอดระยะเวลาที่พ้นจากตำแหน่ง สำหรับกรณีผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และอนามัยประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการติดเชื้อโรคเอดส์ และต้องพ้นจากตำแหน่งใน กฟผ. เพราะไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้

(5) ร้อยละหกสิบของเงินเดือนค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้าย สำหรับกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย มีกำหนดแปดปี

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะไปเพียงบางส่วน ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงานสูญเสียอวัยวะนั้นด้วย แต่การคำนวณค่าทดแทนให้เทียบอัตราส่วนร้อยละจากจำนวนระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการสูญเสียอวัยวะประเภทนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนด

การจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ กฟผ. จะจ่ายในคราวเดียวกันเต็มจำนวน หรือกำหนดระยะเวลาการจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการติดเชื้อโรคเอดส์ หรือถึงแก่ความตายภายหลังที่พ้นจากตำแหน่งใน กฟผ. แล้ว และปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการสูญเสียอวัยวะบางส่วน of ร่างกาย หรือทุพพลภาพ หรือประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการติดเชื้อโรคเอดส์ หรือถึงแก่ความตายนั้น เนื่องมาจากการทำงานให้แก่ กฟผ. หรือการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ กฟผ. ให้รีบยื่นคำขอค่าทดแทนในโอกาสแรกที่สามารถยื่นได้นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย แต่อย่างช้าต้องยื่นภายในกำหนดสองปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

ข้อ 13 ภายใต้บังคับข้อ 8 และข้อ 11 การอนุมัติให้จ่ายเงินทดแทนตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายอนุมัติให้จ่ายได้

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับประโยชน์ในเงินทดแทนจาก กฟผ. คือ

- (1) บิดามารดา
- (2) สามีหรือภรรยา
- (3) บุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นแต่เมื่อมีอายุครบสิบแปดปีแล้ว กำลังศึกษาอยู่ ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
- (4) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในความอุปการะของผู้ปฏิบัติงานก่อนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

ให้บุตรของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด

ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ กฟผ. จ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของผู้ปฏิบัติงานที่ตาย หรือสูญหาย ก่อนประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย แต่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะจากผู้ปฏิบัติงานที่ตายหรือสูญหายด้วย

ให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ในกรณีที่สิทธิได้รับเงินทดแทนสิ้นสุดลงเพราะผู้มีสิทธิผู้หนึ่งผู้ใดถึงแก่ความตาย หรือสามีหรือภริยาสมรสใหม่ หรือมิได้สมรสใหม่ แต่มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นได้ว่าอยู่กินฉันสามีหรือภริยากับชายหรือหญิงอื่นหรือบุตร ไม่มีลักษณะตาม (3) หรือ (4) อีกต่อไป ให้นำส่วนแบ่งของผู้หมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวไปเฉลี่ยให้แก่ผู้มีสิทธิอื่นต่อไป

การได้รับส่วนแบ่งตามข้อนี้ ถ้ามิได้รับส่วนแบ่งในคราวเดียวกันทั้งหมด ให้รับส่วนแบ่งอยู่ได้ไม่เกินแปดปี นับแต่วันที่ผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตายหรือวันที่สูญหาย

ข้อ 15 นอกจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ 16 ให้ผู้ว่าการจัดให้มีการติดตามผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน และถ้าปรากฏในภายหลังว่าผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ดำเนินการตามผลแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยเร็ว

ข้อ 17 ให้ผู้ว่าการวางระเบียบเกี่ยวกับการขอรับเงินทดแทนตามข้อบังคับนี้ได้ตามความจำเป็น

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552



(นายพรชัย รุจิประภา)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายระบบและระเบียบงาน

โทร. 65354

รับรองสำเนาถูกต้อง
รับวันที่ 20 ม.ค. 52/16.00 น.
กลุ่มงานบรรณสารสนเทศ